



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/kmd/mcmc/KMD/kmd

Santiago, nueve de septiembre de dos mil veinticinco.

Con la cuenta de la señora Secretaria Relatora (S), téngase por cumplido lo ordenado a **fojas 618.**

Proveyendo a fojas 619: A lo principal y segundo otrosí: téngase presente. **Al primer otrosí:** téngase presente. Con relación al mandato acompañado, agréguese.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 625 el recurrido presentó un recurso de reposición contra de la resolución de este Tribunal, escrita a fojas 618, la que previo a proveer el requerimiento, dispuso que los consejeros regionales requirentes ratificaran personalmente, dentro de décimo día hábil, ante la Secretaria Relatora del Tribunal la presentación de fojas 1;

2°) Que, el recurrente solicita se enmiende la resolución impugnada y, en definitiva, se tenga por no interpuesto el requerimiento de autos.

El recurrente sostiene que el requerimiento no cumple con los requisitos previstos en el artículo 17 N°1 de la Ley N°18.593, aplicable por remisión del artículo 23 sexies de la Ley N°19.175 y que los abogados comparecientes carecen de personería para obrar en autos y, asimismo, de capacidad para requerir la remoción del Gobernador Regional requerido.

Afirma que la consecuencia procesal del incumplimiento de tales requisitos es tener por no interpuesto el requerimiento de conformidad al inciso final del artículo 17 de la Ley N°18.593 mencionada en el considerando precedente;

3°) Que, en la Historia de la Ley N°18.593, específicamente en el Informe Técnico de veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y seis, se regulan los requisitos de la reclamación -lo que corresponde al actual artículo 17 de la Ley antes referida- siguiendo de cerca lo previsto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, "*(...) con el fin de darle el máximo de seriedad a éstas(...)*" (Historia de la Ley N°18.593, p. 11); y

4°) Que, en la especie, los consejeros requirentes suscribieron la presentación de fojas 1 y, además, concurrieron personalmente ante la Secretaria Relatora del Tribunal ratificando lo obrado en autos, circunstancia que permite establecer de forma indubitada su identidad y su interés en promover el requerimiento de remoción, dotando así a la presentación de fojas 1 del grado de





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/kmd/mcmc/KMD/kmd

seriedad suficiente. En consecuencia, la forma en la que han concurrido los requirentes en autos permite tener por cumplido el requisito legal del artículo 17 N°1 de la Ley N°18.593.

Por estas consideraciones y citas legales, **se rechaza** el recurso de reposición escrito a fojas 625.

Decisión acordada con el voto en contra del ministro Gabriel Ascencio Mansilla quién estuvo por acoger el recurso de reposición, y declarar la inadmisibilidad del requerimiento, por las razones que indica:

1. Que, el 25 de julio de 2025 se presentó requerimiento de remoción contra el actual Gobernador de la Región Metropolitana, Señor Claudio Orrego Larraín, por los abogados señores Maximiliano Pávez Cantillano, Emiliano García Bobadilla y Pablo Toloza Fernández de conformidad al artículo 23 sexies de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
2. Que, los abogados, en la presentación de fojas 1 señalan que comparecen *"en representación, según se acreditará en el Otrosí correspondiente"* de dieciséis Consejeros Regionales. En el quinto otrosí, no obstante, estos abogados señalan *"asumiremos personalmente el patrocinio y poder de acuerdo con las normas de comparecencia en juicio de la Ley N° 18.120."* Además, solicitan tener presente *"que nos constituimos en mandato judicial en virtud del número 3 del inciso 2° del artículo 6 del Código de Procedimiento Civil"*.
3. Que, el 5 de agosto de dos mil veinticinco, el Tribunal Calificador de Elecciones conociendo de la presentación de fojas 1, resolvió: *"previo a proveer, ratifíquese personalmente por los Consejeros Regionales requirentes la presentación de fojas 1, dentro del décimo día hábil ante la Secretaria Relatora del Tribunal"*.
4. Que, el 6 de agosto del año en curso, los dieciséis Consejeros Regionales concurrieron ante la Secretaria Relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, estampando solo su firma, incluso uno de ellos nombrado equivocadamente y, todos sin señalar profesión u oficio y domicilio y sin señalar o expresar que acto pretende convalidar y menos señalar que confirman su validez.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/kmd/mcmc/KMD/kmd

5. Que, con esa misma fecha el señor Claudio Orrego Larraín repuso de la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones del 05 de agosto de dos mil veinticinco.
6. Que, por otra parte, el 11 de agosto de 2025, diecisiete días después de presentado el requerimiento y esto es muy relevante, uno de los abogados de los Consejeros Regionales solicitó rectificar el escrito de fojas 1 e invertir absolutamente la presentación cambiando el orden de la presentación. Se pide sustituir la primera parte del escrito para que ya no sean los abogados los que actúan en representación de los consejeros, sino hacer aparecer a los Consejeros Regionales presentando la acción y dando o confiriendo poder a los abogados modificando para ello también el 5to Otrosí. Piden, sean los Consejeros requirentes quienes confieren patrocinio y poder a los abogados habilitados que antes pretendían concurrir en su representación.
7. Que, el 12 de agosto del año en curso, los abogados del señor Orrego solicitan que el escrito de fojas 1 se tenga por no presentado. En primer lugar, porque los abogados que realizaron la presentación carecen de personería en autos. En segundo lugar, porque las rectificaciones efectuadas por los Consejeros Regionales, acreditan lo sostenido en el recurso de reposición en cuanto a que, los abogados carecían de personería para obrar en la causa. En tercer lugar, porque ya no es posible ratificar el requerimiento; esa posibilidad precluyó.
8. Que, para resolver el recurso de reposición interpuesto, hay que distinguir la legitimación para interponer una acción de la comparecencia en juicio. La legitimación es la titularidad de la acción. Es la persona a la cual el ordenamiento jurídico le reconoce un interés para activar una acción ante los Tribunales. La comparecencia, por su parte, es el acto de presentarse ante los Tribunales de Justicia ejerciendo una acción o defensa.
9. Que, la comparecencia en juicio admite dos modalidades. De un lado, se puede comparecer por sí y, por otra parte, por medio de mandatario o apoderado. En el primer caso, las personas comparecen bajo su propio nombre, sin necesidad de la representación de un tercero. En el segundo caso, se actúa a





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/kmd/mcmc/KMD/kmd

través de un representante legal, que recibe el nombre de mandatario. El acto por el cual una parte encomienda a un procurador la representación en juicio es un mandato (artículo 395, COT).

10. Que, por otra parte, la Ley establece que tienen legitimidad para presentar la acción ante el Tribunal Calificador de Elecciones los "*Consejeros Regionales en ejercicio*", artículo 23 sexies, Ley N°19.175. La citada norma remite a los artículos 17 y siguientes de la Ley N°18.593 de los Tribunales Regionales. El artículo 17 de esta Ley señala que la reclamación debe ser escrita y contendrá lo siguiente "1°.- El nombre, apellidos, profesión u oficio y domicilio del reclamante; 2°.- La individualización del organismo en que se haya efectuado el acto eleccionario; 3°.- La exposición precisa y circunstanciada de los hechos que la motivan; 4°.- La exposición de los fundamentos de derecho, si los hubiere; 5°.- La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión, de las peticiones que se sometan al conocimiento y fallo del Tribunal, y 6°.- El patrocinio de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión." De todos estos requisitos, la Ley N°19.175 exime del último, pues señala que "no se requerirá patrocinio de abogado" (artículo 23 sexies, inciso 4°). La Ley, entonces, distingue entre la legitimidad para presentar el requerimiento, de la comparecencia.
11. Que, en el procedimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones, se aplican supletoriamente las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil en lo que fueren aplicables y no sean contrarias a las de esta ley (artículo 12, Ley N°18.460).
12. Que, de acuerdo con lo anterior, el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, plenamente aplicable al procedimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones dispone en su inciso 1° que el que comparezca en juicio a nombre de otro "*deberá exhibir el título que acredite su representación*".
13. Que, a juicio de este disidente el escrito que formuló el requerimiento, solicitando la remoción del Gobernador Orrego, de 25 de julio de 2025, no cumple con lo exigido en la norma citada. Por de pronto, porque no se cumplió ninguna de las modalidades de constitución de ese título que establece el





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/kmd/mcmc/KMD/kmd

artículo 6° señalado precedentemente. Enseguida, porque los propios abogados que comparecieron luego reconocieron tácitamente, NO tener representación para ello, cuando solicitaron rectificar el asunto pidiendo días después de su presentación, modificar los párrafos en que quedaba constancia de esa omisión. Asimismo, el propio Tribunal en su decisión de 5 de agosto de 2025, lo considero de esta manera pues ordenó, previo a proveer, ratificar personalmente por los Consejeros Regionales la presentación de fojas 1.

14. Que, en este caso, el punto es determinar si ello es corregible o no. Está claro, para este disidente entonces, que los abogados comparecieron mal sin representación procesal y considerando, además, que la facultad de requerir la remoción del Gobernador es exclusiva de los Consejeros Regionales, en el mismo sentido que no es delegable la facultad constitucional de los Diputados para presentar una acusación constitucional contra las autoridades que la Constitución señala. La legitimación de dicha acción corresponde a los Diputados. Ningún abogado podría presentarse ante la Secretaria de la Cámara señalando que asumen la representación de no menos de 10 y no más de 20 diputados en ejercicio y reemplazar la comparecencia de estos parlamentarios y actuar en su representación. Sería rechazado de inmediato por inadmisibile.
15. Que, de conformidad al inciso cuarto del artículo 17 de la Ley N°18.593, a la que se remite el artículo 23 sexies de la Ley N°19.175 dispone que *"si la reclamación no cumpliere con cualquiera de los requisitos de este artículo, el Tribunal la tendrá por no interpuesta, sin más trámite"*. La norma exige que se señale *"el nombre, apellidos, profesión u oficio y domicilio del reclamante"* lo que, en el escrito, no se cumple toda vez que no se indican ni la profesión ni el domicilio de los Consejeros. Tampoco se exhibe el título que acredita la representación.
16. Que, por otra parte, el Auto Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones, publicado el 13 de mayo de 2021, sobre funcionamiento y tramitación de las causas y asuntos que deben sustanciarse ante el Tribunal Calificador de Elecciones, se establece una regla de admisibilidad, al





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/kmd/mcmc/KMD/kmd

regular el procedimiento común. Expresamente, señala en el N°9 del Procedimiento Común, Título III, que el Tribunal podrá declarar sin más trámite la inadmisibilidad de cualquier asunto sometido a su conocimiento si no *"se acompañare la documentación en los casos que la ley lo exige"*. El punto es importante en este caso porque no se acompañó mandato judicial alguno, no obstante que en el escrito se indicaba que se concurría *"en representación, según se acreditará, de los Consejeros Regionales de la Región Metropolitana"*.

17. Que, en ese orden de ideas, el marco normativo que regula a otros Tribunales, les confiere la facultad para corregir los procedimientos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional en sus artículos 37, 38, 65 inc. 3°, 82, inc. 2°, contempla esta facultad. Esto, se traduce en que puede decretar las medidas que estime del caso, tendientes a la más adecuada sustanciación y resolución del asunto que conozca. También, puede decretar medidas cautelares. En la inaplicabilidad, si hay defectos de forma o hay omisión de antecedentes que debían acompañarse, el Tribunal puede otorgar a los interesados un plazo de tres días para que subsanen aquéllos o completen éstos, bajo el apercibimiento de no tener por presentado el escrito, para todos los efectos legales (artículo 82, inciso 2°). Ninguna de estas facultades tiene el Tribunal Calificador de Elecciones.
18. Que, el Tribunal Calificador de Elecciones se rige por el principio de pasividad, pues no hay ninguna norma que establezca lo contrario. En tal sentido, no puede ejercer su ministerio sino a petición de parte. De este modo, el Tribunal Calificador de Elecciones carece de las atribuciones para subsanar la omisión en que incurrieron los abogados que comparecen en el requerimiento. Los comparecientes actuaron sin el título correspondiente. Sobre todo, que, en este caso, a pesar de que la ley no lo exige, concurrieron no uno, sino que tres abogados. Por lo mismo, estos abogados debieron saber las exigencias que el ordenamiento jurídico exige para comparecer en juicio. Éstas no son distintas a las establecidas en el resto del ordenamiento jurídico.
19. Que, pedir la remoción de una autoridad electa, es un asunto extremadamente delicado, que exige de quienes piden la





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/kmd/mcmc/KMD/kmd

remoción actuar totalmente ajustado a derecho, justamente porque lo que imputan son acciones u omisiones contrarias a la legalidad. No pueden pedir sanciones por no sujetarse a la ley si, a su vez, ellos mismos no la cumplen. En un tribunal común, esto habría terminado en una inadmisibilidad. Por el rol que cumple el Tribunal Electoral, éste debe ser mucho más estricto que los tribunales comunes.

20. Que, finalmente, este disidente considera que el acto de ratificación ordenado por el Tribunal no se formalizó ya que de la sola firma no se concluye que confirman o aprueban o que acto requiere de su confirmación para que sea válido o eficaz. La ratificación debe cumplir con ciertas condiciones y obligaciones como el conocimiento pleno de lo que se ratifica incluyendo sus términos y obligaciones, manifestando además la clara intención de ratificar su validez y debe ser hecha en forma adecuada. Nada de ello ocurrió.

Proveyendo a fojas 641, 642, 644 y 647: Habiéndose pronunciado este Tribunal en los términos manifestados precedentemente, estese a lo obrado en autos.

Resolviendo derechamente la presentación de fojas 1: A lo principal: téngase por interpuesto el requerimiento, traslado. Notifíquese en la forma prevista en la Ley N°18.593. **Al primer, cuarto y quinto otrosíes:** téngase presente. **Al segundo otrosí:** agréguese, con excepción del N°9 que no se encuentra acompañado en autos. **Al tercer otrosí:** reitérese en la oportunidad procesal que corresponda. **Al sexto otrosí:** estese a lo dispuesto en el artículo 11 del Auto Acordado de este Tribunal, publicado el 13 de mayo de 2021.

Notifíquese.

Rol N°1893-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 09/09/2025

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 09/09/2025

ADELITA INES RAVANALES ARRIAGADA
Fecha: 09/09/2025

MARÍA CRISTINA GAJARDO HARBOE
Fecha: 09/09/2025

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 09/09/2025

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, doña María Cristina Gajardo Harboe y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1893-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora(S) doña Katherine Martínez Domínguez.



KATHERINE LORENA MARTÍNEZ DOMINGUEZ
Fecha: 09/09/2025

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 09 de septiembre de 2025.

KATHERINE LORENA MARTÍNEZ DOMINGUEZ
Fecha: 09/09/2025



DF7B6B22-43D8-4EA5-A4AE-10F3AEDC886E

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.